

(二) 餐饮服务合同纠纷

47

越证生产经营的食品与不符合 食品安全标准的食品区别与分析

—— 曹某诉某餐饮公司餐饮服务合同纠纷案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市第三中级人民法院(2022)京03民终10059号民事判决书

2. 案由：餐饮服务合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 曹某

被告(被上诉人): 某餐饮公司

【基本案情】

2021年8月10日，某外卖会员翟先生通过某外卖软件，在某餐饮公司的

店铺订购了如下餐品“印度长粒香米1份、凉拌拉皮1人份、口水鸡1人份、黄油烤饼1份、印式烩嫩羊肉”，共计166元。某餐饮公司认为该订单不是曹某的订单。曹某表示所购餐食都已食用，翟先生是其随便起的名字，并不是身份证上的名字，订单上的电话是实名认证的，其去年在使用，现在不用了。

经查，某餐饮公司食品经营许可证的经营项目为：热食类食品制售；自制饮品制售，限普通饮品；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品。曹某主张某餐饮公司提供的食品中“凉拌拉皮、口水鸡”因超范围经营不符合食品安全标准，因此根据《中华人民共和国食品安全法》第一百四十八条的规定要求：某餐饮公司退还其166元餐费，并赔偿其10倍餐费1660元。

2021年11月15日，北京市顺义区市场监督管理局认定某餐饮公司违反了《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》第四条与《网络食品安全违法行为查处办法》第十六条第一款，依法责令其改正上述违法行为，并决定罚款5500元，没收违法所得68元。

【案件焦点】

超出食品经营许可证范围生产经营的食品能否直接认定为不符合食品安全标准。

【法院裁判要旨】

北京市顺义区人民法院经审理认为：《中华人民共和国食品安全法》第一百四十八条第二款规定：“生产不符合食品安全标准的食品或者经营明知是不符合食品安全标准的食品，消费者除要求赔偿损失外，还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金；增加赔偿的金额不足一千元的，为一千元。但是，食品的标签、说明书存在不影响食品安全且不会对消费者造成误导的瑕疵的除外。”第一百五十五条第一款、第二款规定，食品，指各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是中药材的物品，但是不包括以治疗为目的的物品。食品安全，指食品无毒、无害，符合应当有的营养要求，对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害。据此不符合食品

安全标准的食品应指食品实质上有毒、有害，不符合应当有的营养标准，对人体健康可能造成任何急性、亚急性或者慢性危害的食品。具体到本案中，虽然某餐饮公司超出其食品经营许可证的范围经营“凉拌拉皮、口水鸡”，但并不代表该食品不符合食品安全标准，食品生产许可与食品安全标准不属于同一范畴，不能简单等同，且曹某表示其已将涉案食品全部食用，亦未有证据显示其食用后出现不适等不良反应，因此其提交的证据不足以证明某餐饮公司制作的“凉拌拉皮、口水鸡”存在食品安全问题，故本院对曹某要求10倍赔偿的请求不予支持。关于曹某主张退还餐费166元，由于其已将涉案食品全部食用，本院对其请求不予支持。

北京市顺义区人民法院依照《中华人民共和国食品安全法》第一百四十八条、第一百五十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

驳回原告曹某的全部诉讼请求。

曹某不服一审判决，提起上诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为：同意一审法院的裁判意见，并依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

食品安全关系到人民群众的身体健康和生命安全，也关系到社会的稳定，食品安全问题备受各界关注。随着食品安全惩罚性赔偿制度的完善，食品安全违法行为导致十倍惩罚性赔偿的规定逐渐深入人们的日常生活认知。但由于对《中华人民共和国食品安全法》第一百四十八条中“食品安全标准”的理解和认识不同，产生了大量的食品安全纠纷，本案就是其中一种类型，即越证生产经营的食品是否代表该食品不符合食品安全标准。

《中华人民共和国食品安全法》第三十五条规定，国家对食品生产经营实行许可制度。从事食品生产、食品销售、餐饮服务，应当依法取得许可……第

一百二十二条亦规定了对应的行政处罚措施，并未将惩罚性赔偿纳入其中，可见食品生产经营许可证属于行政管理的范畴，认定食品是否属于无证生产经营属于行政机关的职权范围。而食品安全是指食品无毒、无害，符合应当有的营养要求，对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害。为了保证食品安全，需要统一的技术要求，应当制定食品安全标准。《中华人民共和国食品安全法》第二十五条、第二十六条明确了我国食品安全标准是强制执行的标准，包括食品添加剂、卫生、营养、标签、质量等多个方面的强制性标准，只有符合全部强制性标准的食品才属于符合《中华人民共和国食品安全法》规定的安全食品。对于生产或者经营明知是不符合食品安全标准的食品的行为，消费者可依据《中华人民共和国食品安全法》第一百四十八条第二款的规定要求生产者或者经营者支付十倍价款的赔偿金。由此可知，食品生产经营许可证与食品安全标准性质不同，所对应的法律责任也不同，二者不应等同视之。

我国通过行政许可的方式对食品生产经营者实行市场准入制度，但食品生产经营许可证作为一项事前控制措施，需要与事中、事后相关措施相互配合才能保证取得许可的食品生产经营者生产经营的食品符合规定的食品安全标准，不宜简单以是否取得食品生产经营许可证为依据认定食品是否符合食品安全标准，二者之间并无必然联系，即未取得食品生产经营许可证而生产经营的食品未必都是不安全的食品，反之亦然，取得食品生产经营许可证的食品也未必都是符合食品安全标准的食品。

就本案而言，某餐饮公司虽未取得“凉拌拉皮、口水鸡”的食品经营许可证，但食品生产经营许可证与食品安全标准不属于同一范畴，不能简单等同。曹某已将涉案食品全部食用，且未有证据显示其食用后出现不适等不良反应，曹某亦未举证证明涉案食品存在有毒、有害，不符合应当有的营养要求，存在对人体健康造成任何急性、亚急性或者慢性危害等影响食品安全的问题。因此，曹某以某餐饮公司超范围经营为由主张其提供的食品不符合食品安全标准，进而主张退还餐费及十倍赔偿，法院不予支持。

编写人：北京市顺义区人民法院 葛连娟 孙鹏

(三) 网络服务合同纠纷

48

代练“打手”毁号情形下游戏代练服务经营者的责任认定

——王某诉某网络科技有限公司网络服务合同纠纷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京互联网法院(2021)京0491民初21284号民事判决书

2. 案由：网络服务合同纠纷

3. 当事人

原告：王某

被告：某网络科技有限公司

【基本案情】

2021年3月3日，原告支付23430元购买手机网络游戏A。2021年4月10日10:07至4月11日14:59，原告共向其游戏账号充值23492.8元。

2021年4月11日，原告在被告经营的涉案店铺付款970元购买了游戏A的代练服务，约定被告提供游戏代练，使该游戏账号“势力值”达到3万元。

原告提交的微信群聊天截图显示：2021年4月11日，被告客服人员邀请原告及代练人员加入微信群。代练人员在询问原告游戏账号区服后，告知原告在代练期间不要上号。4月12日代练人员向原告报告代练进度。4月13日13:12客服人员告知原告“你那边上号查看下进度”，原告随后登录账号，发现该

游戏账号中仅余1位角色，名称为B。

原告提交的微信聊天截图显示：2021年4月13日15:31原告添加代练人员为好友，并询问“几个意思？工作室让你毁的？”代练人员回复“店家让我毁的，你找店家赔偿”，并向原告发送微信名片，称此为被告主管，陈述“他们说老板不发工资，让我们打手直接把客户的号给毁了”，在原告称去派出所报警后，代练人员回复“这个和我没关系，不是我毁的，他们主管直接毁的呢”。之后代练人员解除了与原告的好友关系。

法院依原告申请，向某娱乐公司调取了案涉账号的相关情况，案涉账号的玩家登录记录显示：2021年4月10日至11日22:39登录地点均为北京，4月11日23:04登录地点为广东省韶关市，4月13日登录地点为北京；玩家下线时角色B的记录显示2021年4月11日22:46:09角色B的数量为163个，2021年4月13日13:27:26角色B的数量为1个，代码为11028。某娱乐公司回函称：“目前游戏内角色B分解后会转化成战法点，可用于升级战法，稀有角色B分解时游戏会弹出二次确认，确认后即可分解，角色B一经分解无法恢复。”

【案件焦点】

1.游戏代练行为的正当性审查及代练服务合同的效力认定；2.代练“打手”恶意毁号导致游戏虚拟财产损失，代练服务经营者是否构成违约；3.如构成违约，代练服务经营者应当承担何种责任。

【法院裁判要旨】

北京互联网法院经审理认为：原告在被告经营的店铺购买游戏代练服务，双方之间成立网络服务合同关系，系当事人的真实意思表示，且形式和内容不违背法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效。

关于被告是否构成违约的问题。根据原告提交的证据，能够证明在原告向被告购买代练服务后，其账号内的角色B被删除。同时，根据某娱乐公司回函中案涉账号的情况可以看出，2021年4月11日22:39前，该账号的登录地址

为北京，在该登录地址当日下线时案涉账号内尚有B角色163个，随后在登录地址变为广东省韶关市之后，发生了案涉账号内B角色被删除的情况。结合微信聊天记录，原告提交的证据能够形成完整的证据链条，证明该账号B角色被删除的情形发生在代练期间，由被告人员所为具有高度盖然性。原告向被告购买游戏代练服务并支付对价，被告应当按照约定完成该游戏账号的代练目标，至于被告通过何种方式完成该服务，并不影响其责任承担。故在被告提供服务期间，无论是代练人员还是被告的工作人员为上述行为，被告均应对其未按约定履行合同义务承担违约责任，给原告造成损失的，应当予以赔偿。

关于经济损失金额的问题。原告要求赔偿经济损失46922.8元，包括购买案涉账号支付的23430元及购买账号后充值的23492.8元两部分，即其为该账号投入成本为46922.8元。在涉案游戏中，B角色是推进游戏进行的重要因素，对游戏的娱乐价值有重要影响，将B角色全部删除将导致该账号的娱乐价值极大减损甚至丧失。在被告未提供相反证据证明该账号发生贬值，同时被告提供代练服务的时间距离原告购买账号仅有月余的情况下，法院认为可以根据原告购买账号和后续充值的投入成本来衡量其损失，对原告主张的损失金额予以支持。

北京互联网法院依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条之规定，判决如下：

被告某网络科技有限公司于本判决生效之日起七日内支付原告王某46922.8元。
。判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

游戏代练服务的一般模式是游戏玩家寻找代练人员并提供游戏账号，代练人员登录玩家账号，完成目标任务并获得报酬。随着游戏产业的发展，代练服务由传统的个人代打发展为公司经营，电商平台专营游戏代练服务的网店日益增多，许多代练服务经营者在接到订单后，临时招募“打手”为玩家提供代练服务。本案就是代练“打手”恶意毁号导致玩家游戏虚拟财产被删除所引发的纠纷，具有代表性和典型性。

一、游戏代练行为的正当性审查及代练服务合同的效力辨析

司法实践中，有法院认为游戏代练行为属于《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条规定的不正当竞争行为。笔者认为，将游戏代练行为认定为不正当竞争行为可能会产生体系效应，根据《中华人民共和国民法典》第一百五十三条第二款之规定，若将游戏代练行为认定为不正当竞争行为，代练服务合同可能因约定实施扰乱市场秩序的行为，进而违背公序良俗而无效。因此，对游戏代练行为的正当性审查，是本案例分析研究的逻辑起点。

首先，游戏代练并未破坏游戏的公平性，真正破坏游戏公平性的不正当竞争行为是违反电子竞技规则的行为。“打手”在代练打单时，需要在游戏中展现超出一般水平的竞技能力才能取得胜利，这种符合电竞精神、积极游戏的行为很难说是不正当的。其次，不正当竞争行为是以竞争行为违背商业道德为前提。在游戏代练关系中，至少存在游戏公司、游戏玩家和代练者三方，仅以游戏公司单方面制定的规则作为判断商业道德的依据明显有失公允。退一步讲，即使商业代练行为属于不正当竞争行为，个别代练服务合同的效力也不因此受到影响。只有大规模的商业代练行为才可能构成对游戏公司的不正当竞争，而个别代练服务合同远不足以影响市场竞争秩序。因此，就本案而言，游戏玩家在代练服务经营者处购买游戏代练服务，如形式和内容不违反法律、行政法规的强制性规定，该代练服务合同有效，游戏玩家签订合同后相关权益受到法律保护。

二、代练“打手”毁号情形下代练服务经营者的责任认定

被告某网络科技有限公司辩称代练人员系通过网上或内部群招募，并非该公司员工，被告不应对代练人员的毁号行为负责。如果代练“打手”系被告员工，那么将员工行为归责于被告并不存在争议，但本案代练“打手”系被告临时委托不固定的高水平游戏玩家负责代打，“打手”和代练服务经营者之间不存在固定的用工关系，更不存在劳动合同关系，此时游戏玩家是否有权向代练服务经营者主张违约责任仍存在争议。

笔者认为，并非所有的合同均要求债务人亲自提供给付，在劳动分工的背

景下,债务人可以借助其他人帮助自身履行合同义务。本案中,代练“打手”属于代练服务经营者的履行辅助人(一般指遵从债务人的意思辅助债务人履行合同义务的人),基于债务人可以预见和控制履行辅助人履行合同的行为,债权人依据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条请求债务人就其履行辅助人的行为承担违约责任并不存在法律上的障碍。按照严格责任原则,无论债务人主观上是否存在过错,只要合同义务被违反,且不存在不可抗力等免责事由,债务人均应当承担违约责任。据此,债务人应当保障合同义务的履行,对其引入的履行辅助人的行为负严格责任。本案支持原告诉请的原因在于,代练“打手”属于被告的履行辅助人,无论代练人员是被告临时雇用人员还是被告员工,均不影响代练服务经营者对“打手”实施的违约行为承担违约责任。

三、游戏虚拟财产的损失认定规则

随着游戏账号和游戏虚拟物交易的普遍化,原本作为游戏组成部分的游戏虚拟财产,在现实世界中逐渐具有了经济价值。如何认定游戏虚拟财产的价值,是本案确定原告所遭受财产损失的关键。

笔者认为,游戏,玩家以购买方式获得游戏虚拟财产的,其所支付的金钱即为对价,并能够最直观地反映游戏虚拟财产的市场价值。本案中,原告购买账号支出23430元,后又充值支出23492.8元,故案涉账号的市场价值可以认定为46922.8元。虽然代练“打手”直接毁损的是游戏角色,但是B角色是推进涉案游戏进行的重要因素,对游戏的娱乐价值有重要影响。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条所称的损失,不仅限于物理意义上的损失,还应当结合合同目的加以认定。被告作为代练服务经营者,理应按照合同约定完成案涉账号的代练目标,以达到提升原告游戏体验的合同目的。被告的履行辅助人故意违反合同约定,删除原告游戏账号内百余名B角色,导致案涉账号的娱乐价值极大减损甚至丧失。从合同目的角度来看,案涉账号对于原告的价值消失,原告在订立合同前支出的充值费用也因账号娱乐价值丧失而沦为“无用支出”。被告虽辩称案涉账号存在贬值,但未提供证据予以证明,同时本案损害发生的时间距离原告充值的时间间隔较短,由此产生的贬值可以忽略不计,故可以根

据原告购买账号成本和后续充值支出确定损失，对原告主张的损失金额予以支持。

本案为适用《中华人民共和国民法典》裁判的新型网络游戏代练服务合同纠纷案件，不仅对游戏玩家谨慎选择游戏代练服务作出了必要提示，还强化了对公民合法权益的保护，同时对网络游戏代练服务的违约行为认定作出了有益探索，有利于引导网络游戏代练服务规范运行，促进数字经济健康发展。

编写人：北京互联网法院 刘慧超

买断制网络游戏同时具备商品和服务双重属性 不适用七天无理由退货规定

—— 原某诉甲科技公司、乙科技公司网络服务合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广东省广州市中级人民法院(2023)粤01民终1544号民事判决书

2. 案由：网络服务合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 原某

被告(被上诉人): 甲科技公司、乙科技公司

【基本案情】

甲科技公司是游戏A的运营商。该游戏设有官方网站，网站的ICP备案主体为乙科技公司。

2022年2月27日，原某在A游戏官方网站购买A游戏标准版一份，并支

付价款98元，收款人为案外人网某公司。同日9时，原某在登录游戏34秒后，申请退款，详细描述为“我花了98元购买的A游戏，现在游戏下载体验差，我要退款”，游戏客服回复称“根据您的反馈的问题，为您了解到购买后是不支持退款服务的哦”。被拒后，原某遂以七天无理由退货规定，起诉要求甲科技公司、乙科技公司全额退款。

A官方网站公布了该游戏的英雄、武器、特色玩法等游戏内容、画面信息以及游戏场景、技能效果、武器效果、对战赛事等游戏操作动态画面及视频演示；说明了游戏安装包大小、配置需求等游戏下载及启动的常见问题。游戏“退款政策”载明：“除非法律规定的情形，否则本游戏被购买后不支持任何理由和任何形式的退款，也不适用七天无理由退货。”上述内容除首句外，均以红色字体突出显示。《A游戏服务条款》载明：“欢迎申请使用甲科技公司提供的在线游戏服务。”

【案件焦点】

买断制网络游戏是否适用七天无理由退货规定。

【法院裁判要旨】

广州互联网法院经审理认为：首先，原某与甲科技公司签订了《A游戏服务条款》，双方之间为网络服务合同关系。乙科技公司为网站的ICP备案主体，不是服务协议의签订主体，与原某之间不存在合同关系。其次，案涉格式条款不存在无效情形，对双方均有约束力。原某未能证明甲科技公司不正确履行合同义务，其退款诉求缺乏依据。

广州互联网法院依照《中华人民共和国民法典》第四百九十六条第一款、第四百九十七条，《中华人民共和国消费者权益保护法》第二条、第九条、第二十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

驳回原告原某的全部诉讼请求。

原某不服一审判决，提起上诉。

广东省广州市中级人民法院经审理认为：

第一，涉案买断制网络游戏是商品问题还是服务的问题。网络游戏是指由网络游戏提供者提供的由软件程序和 Information 数据构成，通过互联网、移动通信等信息网络向公众提供下载或者在线交互使用的游戏产品和服务。一方面，玩家一次性买断的是一款具体的游戏产品，因此，买断制网络游戏可以被视为商品。另一方面，买断制网络游戏提供的是一种长期的娱乐服务，在线服务器会实时提供数据服务。故买断制网络游戏也可被视为服务。故认定涉案网络游戏同时具备商品和服务的双重属性。

第二，买断制网络游戏是否适用七天无理由退货规定。一方面，基于商品属性，网络游戏属于计算机软件的一种特殊类型。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定，在线下载或者消费者拆封的音像制品、计算机软件等数字化商品不适用无理由退货。另一方面，基于服务属性，《中华人民共和国消费者权益保护法》规定仅商品可适用七天无理由退货，故不能主张服务七天无理由退货。因此，涉案网络游戏不适用七天无理由退货的规定。

第三，涉案退款条款应否无效。首先，涉案游戏协议“退款政策”属于格式条款，故有关内容不存在因违反法律、行政法规的强制性规定等导致民事法律行为无效的情形，也不存在不合理免除自身责任、加重消费者责任或者排除消费者主要权利的情形。此涉案退款条款应属有效。

第四，原某购买案涉游戏后在线时长仅有34秒，且未提供证据证明虚假宣传或质量问题，现仅以个人体验差为由要求甲科技公司退款，理由不充分。

广东省广州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案争议的焦点问题在于买断制网络游戏是否适用七天无理由退货的规定。

一、商品还是服务？网络游戏的属性之辨

（一）电子游戏、网络游戏与买断制网络游戏

游戏是趣味性活动形式，分为传统现实游戏与虚拟电子游戏。传统现实游

戏不在本文讨论范围。虚拟电子游戏又可以继续划分为网络游戏和单机游戏。单机游戏则是指不依靠互联网等信息网络即可使用的电子游戏。因单机游戏不需要网络服务器在线服务，通常被认定为计算机软件，这类数字化商品不适用七天无理由退货，一般不存在争议。

网络游戏技术表现形式主要是以移动终端、网页浏览器、电脑客户端及其他终端形式运行的各种网络游戏，即手游、页游、端游。网络游戏收费机制有三类：买断制（一次性买断）、时长制（付费购买游戏时长）和免费制（升级游戏体验需要付费，如花钱购买装备或提升等级）。买断制与时长制仅是游玩时间长短差别，本身并无本质差异，本文中按同一类处理。免费制在不付费的情况下，不会引发退货争议。本案是买断制网络游戏。买断制网络游戏指的是玩家一次性支付费用后即可获得游戏使用权，而非通过持续付费来维持游戏体验，具体分类见图1。

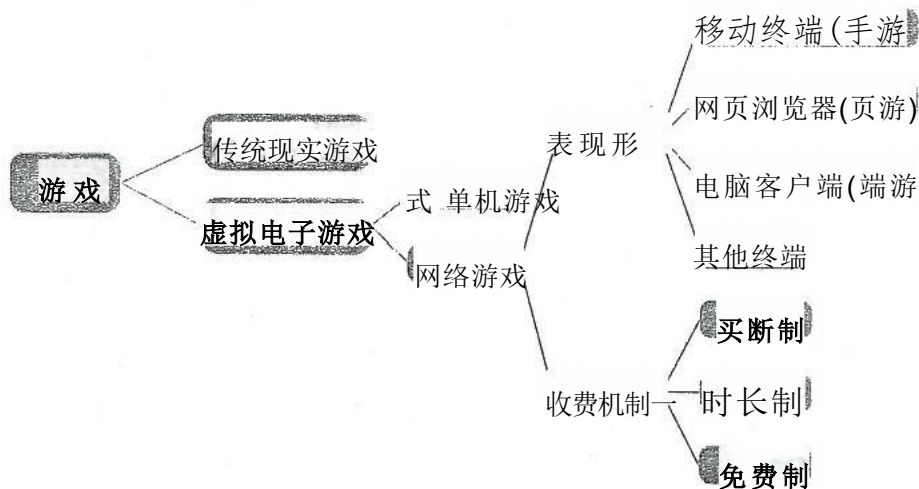


图1 游戏分类

（二）买断制网络游戏的双重属性

第一，买断制网络游戏区别于其他的商品：一是基于游戏公司提供的网络游戏软件；二是持续提供在线数据服务。一方面，网络游戏以数字软件形式存在，具有具体的编程代码、美术设计、音效等形态。但在买断制下，玩家购买

的是一款具体的产品，可被视为商品。另一方面，玩家游玩时，在线服务器会实时提供数据服务。运营商提供的是一种长期的服务，玩家可以持续地享受游戏乐趣。故也可被视为服务，因此认定同时具备商品和服务的双重属性。

第二，双重属性符合行政监管机关对其的定位。通常被网络游戏界定为通过“信息网络提供的游戏产品和服务”。

第三，双重属性符合行业习惯。游戏运营商在进行游戏商标注册时，行业惯例会同时注册商品商标和服务商标。会注册第9类“科学仪器”中的计算机游戏软件、可下载的计算机游戏软件、移动电话用计算机游戏软件等商品商标，以及第41类“教育娱乐”中在线游戏服务的等服务商标。

二、买断制网络游戏不适用七天无理由退货规定

首先，基于服务属性。网络游戏具有即时性，一旦消费者开始游戏，就已经获得了游戏体验；即便进入游戏的时长非常短暂，相应的游戏内容、游戏价值也已经即刻转移至消费者，无法返还。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定，七天无理由退货规定不适用服务。

其次，基于商品属性。买断制网络游戏属于计算机软件的一种特殊类型，此类数字化商品不适用无理由退货。如果允许此类游戏一概适用七天内无理由退款，可能导致消费者免费进行了娱乐，但其享用的数字利益却无法退回经营者。

最后，不适用七天无理由退货符合立法意旨。该制度旨在救济因信息不对称而导致的意思表示不真实问题，并非任由消费者行使单方解除权。甲科技公司在游戏官网已经对游戏内容进行了基本介绍，消费者可以获取案涉游戏的模式和内容，双方之间不存在信息严重不对称的问题。

三、格式退款条款的司法审查进路

首先是格式条款之认定。根据《中华人民共和国民法典》和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》的规定，应准确把握“预先拟定”和“重复使用”为形式特征，“订立合同时未与对方协商”为实质特征。本案中，游戏运营商与游戏玩家签订的合同既符合形式特

征，也符合实质特征，应认定为格式条款。

其次是格式条款无效之审查。格式条款的无效既包括通用合同无效的情形，也包括格式条款特有的无效情形。本案中，退款条款均不存在前述情形，不应认定为无效。

再次是格式条款提示说明义务之审查。履行提示义务应对异常条款采用通常足以引起对方注意的文字、符号、字体等明显标识；履行说明义务是根据对方要求进行解释说明。本案中，有关条款已通过红色字体突出显示，应认定已履行提示义务。

最后是相关约定并非排除消费者合法权益，如游戏存在质量问题等，消费者仍然可以依据《中华人民共和国消费者权益保护法》维护自身权益。综上，游戏经营者与消费者约定不适用无理由退回规定的条款有效，游戏运营商无须退款。

编写人：广东省广州市中级人民法院 黄嵩 张钊

消费者与电商平台间会员积分兑换 争议的案由确定与管辖规则

—— 孙某诉某酒店管理公司、某航空服务公司网络服务合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第五中级人民法院(2023)渝05民辖终203号民事裁定书